

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6744/2538

ป.พ.พ. มาตรา 349, มาตรา 453

นาย ไชยวุฒิ พัชรวิญญูพงศ์ กับพวก

นาง จำเริญ แดดภู กับพวก

โจทก์

จำเลย

โจทก์ได้ตกลงซื้อที่ดินจากจำเลยโดยโจทก์ได้วางมัดจำไปแล้วเป็นเงิน 10,000,000 บาท ส่วนราคาที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์และมีข้อตกลงกันอีกว่าจำเลยให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะนำบุคคลอื่นมาซื้อแทนได้หรือร่วมซื้อกับโจทก์ก็ได้ ข้อตกลงดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับตามกฎหมายดังนั้นจำเลยต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยต้องยินยอมให้บริษัทพ. เป็นผู้รับโอนแทนโจทก์ตามที่โจทก์ต้องการกรณีใช่เป็นการเปลี่ยนตัวผู้ซื้อรายใหม่หรือเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 โจทก์ทั้งสองตกลงซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 8647 และ 8648 จากจำเลยทั้งสองโดยวางมัดจำ 10,000,000 บาท ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ส่วนที่เหลือ 28,134,800 บาท ชำระในวันโอน ต่อมาโจทก์ทั้งสองนำที่ดินทั้งสองแปลงขายให้แก่นางวันทนา รัตนเมธานนท์ หรือบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัดและให้จำเลยทั้งสองโอนใส่ชื่อให้แก่นางวันทนา หรือบริษัทพ.มงคลวันทนา จำกัด ไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 พร้อมได้

ชำระเงินส่วนที่เหลือให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว จากการตรวจสอบรังวัดที่ดินปรากฏว่า เนื้อที่ดินขาดไป 466 ตารางวา เป็นเงิน 3,075,600 บาท นางวันทนาหรือบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัดได้เรียกร้องและฟ้องให้โจทก์ทั้งสองคืนเงินจำนวนดังกล่าว โจทก์จึงทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองคืนเงิน 3,075,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทั้งสองแปลงโฉนดเลขที่ 8647 และ 8648 กับจำเลยทั้งสอง ต่อมาโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองตกลงเปลี่ยนตัวผู้ซื้อจากโจทก์ทั้งสองไปเป็นบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัด โดยนางวันทนา รัตนเมธานนท์กรรมการผู้จัดการ สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองจึงเป็นอันระงับไป โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 3,075,600 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2533 โจทก์ทั้งสองได้ตกลงซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 4647 และ 8648 ตำบลบางไผ่ใหญ่ อำเภอตลาดขวัญ (บางกรวย) จังหวัดนนทบุรี รวม 2 โฉนด เป็นราคาทั้งสิ้น 38,134,800 บาทจากจำเลยทั้งสองโดยโจทก์ทั้งสองได้วางมัดจำไปแล้วเป็นเงิน 10,000,000 บาท ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข 1 ส่วนราคาที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ และมีข้อตกลงกันตามสัญญาข้อ 4 อีกว่า โจทก์ทั้งสองสามารถนำบุคคลอื่นมาซื้อแทนหรือร่วมกันเป็นผู้ซื้อกับโจทก์ทั้งสองได้ ต่อมาปรากฏ

ว่าในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินได้ใส่ชื่อบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัด เป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทโดยจำเลยทั้งสองได้รับชำระราคาที่เหลือไปจากโฉนดทั้งสองครบถ้วนแล้ว

ในปัญหาแรกมีว่า โฉนดที่ดินทั้งสองกับจำเลยทั้งสองได้ตกลงเปลี่ยนผู้ซื้อจากโฉนดทั้งสองเป็นบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัดหรือไม่ พิเคราะห์ตามข้อตกลงในสัญญาเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 4 แล้ว ระบุว่า "จำเลยทั้งสองให้สิทธิแก่โฉนดที่ดินทั้งสองว่าโฉนดที่ดินทั้งสองสามารถนำบุคคลอื่นมาซื้อแทนได้ หรือร่วมกันซื้อกับโฉนดที่ดินทั้งสองก็ได้ เช่นนี้ เห็นว่า เป็นข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น จำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยต้องยินยอมให้บริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัด เป็นผู้รับโอนแทนโฉนดที่ดินทั้งสอง จึงมิใช่เป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ซื้อรายใหม่หรือเป็นกรณีแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ดังที่จำเลยฎีกา"

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้โฉนดที่ดินทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองคืนเงินค่าซื้อที่ดินเนื่องจากเนื้อที่ดินขาดไปอันเป็นเรื่องความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้จดทะเบียนการซื้อขายแล้วโดยบริษัทพ.มงคลวันทนาจำกัดกับจำเลยทั้งสอง

เป็นคู่สัญญาดังนั้นบริษัทพ.มงคลวันทนาจำกัดซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้นที่จะฟ้องให้
จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในเนื้อที่ดินส่วนที่ขาดโจทก์ทั้งสองเป็นคู่สัญญาในการทำสัญญา
จะซื้อขายที่ดินดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่จด
ทะเบียนนั้นจึงไม่น่าจะฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวได้ สำหรับข้อที่ว่า
เป็นแปลงหนี้ใหม่หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของสัญญาจะซื้อขายที่มีปัญหาว่าจำเลยทั้งสอง
จะต้องจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่ผู้ใดเมื่อจำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่
บริษัทพ.มงคลวันทนาจำกัดตรงตามสัญญาจะซื้อขายแล้วก็เป็นอันหมดปัญหาที่คำ
พิพากษาศาลฎีกากล่าวตอนท้ายว่าจำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยต้องยินยอมให้
บริษัทพ.มงคลวันทนาจำกัดเป็นผู้รับโอนแทนโจทก์ทั้งสองจึงน่าจะเป็นการวินิจฉัยที่
ไม่ตรงประเด็น ไพโรจน์ วายุภาพ